

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 994/2532

นาย พาสพงษ์ พจนบรรพต
นาย จรัส พูนธเนศ

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 40

การที่โจทก์ไม่ได้ยื่นบัญชีระบุนุยกานไว้ไม่เป็นเหตุที่จะนำมาพิจารณาว่าควรอนุญาตให้เลื่อนการพิจารณาคดีหรือไม่การพิจารณาว่าควรให้เลื่อนการพิจารณาหรือไม่นั้น ควรจะได้พิเคราะห์สิ่งตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 40.(ที่มา-สงเสริม)

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยบอกเลิกสัญญาจ้างโดยไม่ใช้ความผิดของโจทก์ ขอให้
บังคับจำเลยชดใช้ค่าเสียหายจำนวน 1,523,942 บาทพร้อมดอกเบี้ย

จำเลยให้การว่า โจทก์ทำงานไม่เสร็จจำเลยจึงใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา โจทก์ไม่มีสิทธิฟ้องเรียกค่าเสียหาย

ศาลชั้นต้นได้ชี้สองสถานและกำหนดวันนัดสืบพยานโจทก์วันที่ 12 ธันวาคม 2527 คู่ความทุกฝ่ายทราบนัดแล้ว ต่อมาวันที่ 11 ธันวาคม 2527 ทนายโจทก์ได้ยื่นคำร้องขอยื่นบัญชีระบุพยานโจทก์ โดยอ้างว่าเสมือนนายที่มาฟังคำสั่งศาลในวันนัดชี้สองสถานแจ้งว่าศาลได้เลื่อนการนัดชี้สองสถานเป็นวันที่ 12 ธันวาคม 2527 และในวันที่ 12 ธันวาคม 2527 โจทก์ได้ยื่นคำร้องว่า ตัวโจทก์ป่วย ขอเลื่อนการพิจารณา

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ยื่นบัญชีระบупยานโจทก์ เมื่อโจทก์มิได้ยื่นบัญชีระบупยานจึงสันนิษฐานที่โจทก์จะนำพยานเข้าสืบไม่มีเหตุขอเลื่อนการสืบพยาน ให้ยกคำร้อง ให้เลื่อนไปนัดสืบพยานจำเลยในนัดหน้า จำเลยแถลงไม่สืบพยาน คดีเสร็จการพิจารณา ให้รอฟังคำพิพากษา

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า ภาระการพิสูจน์ตกโจทก์ เมื่อโจทก์ไม่มีพยานมานำสืบจึงฟังไม่ได้ว่าจำเลยเป็นหนี้โจทก์ พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายกคำพิพากษาศาลชั้นต้น ให้ศาลชั้นต้นดำเนินการสืบพยานโจทก์จำเลยต่อไป แล้วพิพากษาใหม่ตามรูปคดี

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยมีว่า คดีมีเหตุที่จะย้อนสำนวนไปให้ศาลชั้นต้นดำเนินการสืบพยานคู่ความทั้งสองฝ่ายหรือไม่ เห็นว่าในวันที่ 12 ธันวาคม 2527 ซึ่งเป็นวันนัดพิจารณาคดีโจทก์ได้ยื่นคำร้องขอเลื่อนการพิจารณาคดีอ้างว่าตัวโจทก์ป่วยไม่สามารถมาศาลได้ พร้อมแนบใบรับรองแพทย์มาด้วย ศาลชั้นต้นได้มีคำสั่งว่าโจทก์มิได้ยื่นบัญชีระบупยานจึงสันนิษฐานที่โจทก์จะนำพยานเข้าสืบไม่มีเหตุขอเลื่อนการสืบพยานให้ยกคำร้อง โดยศาลชั้นต้นไม่ได้พิจารณาเหตุแห่งการขอเลื่อนการพิจารณาคดีของโจทก์ว่า ตัวโจทก์ป่วยจนไม่สามารถมาศาลได้หรือไม่ การที่โจทก์มิได้ยื่นบัญชีระบупยานไว้หาเป็นเหตุที่จะนำมาพิจารณาว่าควรอนุญาตให้เลื่อนการพิจารณาคดีหรือไม่ การพิจารณาว่าควรจะให้เลื่อนการพิจารณาคดีหรือไม่นั้น ควรจะได้พิเคราะห์สั่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 40 คำสั่งของศาลชั้นต้นดังกล่าวจึงไม่ชอบ และที่ศาลอุทธรณ์พิเคราะห์เชื่อว่าโจทก์ป่วยจริง

อนุญาตให้โจทก์เลื่อนการพิจารณาคดีไป และพิพากษายกคำพิพากษาศาลชั้นต้นให้
ศาลชั้นต้นดำเนินการสืบพยานโจทก์ต่อไป แล้วมีคำพิพากษาใหม่ตามรูปคดีนั้น
ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย..."

พิพากษายืน

(มงคล เปาอินทร์-สหัส สิงหวิริยะ-ถาวร ตันตราภรณ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>